JURIDISCH

Algemene voorwaarden

Versie 2 · geldig vanaf 1 november 2026 · eerdere versies · pdf van deze versie

Deze voorwaarden vormen de overeenkomst tussen Blue Care Products BV (merk “VitaTap”) en de consument over het VitaTap-waterzuiveringssysteem en het bijhorende abonnement. Je sluit af online of met een ondertekende planbijlage; in beide gevallen geldt deze tekst, in de versie die je bij het afsluiten aanvaardt.

INHOUD

1. De onderneming
2. Toepasselijkheid
3. Aanbod & overeenkomst
4. Prijzen & betaling
5. Levering & installatie
6. Onderhoud, filters & eigendom
7. Looptijd & opzegging
8. Herroepingsrecht (14 dagen)
9. Garantie & conformiteit
10. Verhuizing
11. Aansprakelijkheid
12. Klachten & geschillen
13. Toepasselijk recht
14. Wijzigingen
15. Versies

1. De onderneming

Blue Care Products BV (handelend onder de merknaam “VitaTap”)
Minister Liebaertlaan 1, 8500 Kortrijk, België
Ondernemingsnummer / BTW: BE 0653.897.883

E-mail: info@vitatap.be · Tel: +32 56 89 17 66

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor elk aanbod en elke overeenkomst, ook voor een overeenkomst die volgt op een adviesaanvraag. Je aanvaardt ze wanneer je een abonnement afsluit: online bij de betaling, of door een planbijlage te ondertekenen. De overeenkomst bestaat uit deze voorwaarden in de versie die je aanvaardde, samen met de planbijlage of de online bevestiging. Die versie ontvang je als pdf bij de bevestiging en blijft voor jouw overeenkomst gelden; latere wijzigingen van deze pagina wijzigen ze niet, behalve volgens artikel 14. Afwijkingen gelden enkel als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

Een adviesaanvraag via de website is gratis en vrijblijvend en houdt geen aankoopverplichting in. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer je een concreet aanbod uitdrukkelijk aanvaardt (schriftelijk of elektronisch) en wij dit bevestigen. Kies je op de website voor **“Online afsluiten”**, dan aanvaard je het aanbod door de online betaling te voltooien; je ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail met deze voorwaarden als pdf, en de overeenkomst is een overeenkomst op afstand. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.

4. Prijzen en betaling

Voor jouw overeenkomst geldt de prijs die vermeld is op het moment dat je afsluit, zoals bevestigd in de online bevestiging of de planbijlage. Tarieven worden weergegeven exclusief btw, met telkens de prijs inclusief 21% btw erbij. De prijzen bij deze versie:

Formule	Prijs (excl. btw)	Incl. 21% btw
Maandelijks	€65 / mnd	€78,65 / mnd
Jaarlijks	€45 / mnd (€540 / jaar)	€54,45 / mnd

Formule	Prijs (excl. btw)	Incl. 21% btw
5-jaarlijks	€39 / mnd (€2.340 / 5 jaar)	€47,19 / mnd

Daarnaast geldt een eenmalige **opstart- en installatiekost van €500 (excl. btw) / €605 (incl. btw)**. In het abonnement zijn het jaarlijkse onderhoud, de filtervervanging, support en toegang tot de Blue Companion-app inbegrepen. De app ondersteunt service en opvolging; de waterzuivering en het onderhoud hangen er niet van af. Wij mogen de functies van de app aanpassen of uitbreiden. Zolang de app voor jou niet beschikbaar is, volgen wij je onderhoud zelf op en nemen we tijdig contact met je op.

Prijs tijdens de looptijd

De prijs van een vooruitbetaalde periode (jaarplan, 5-jaarplan) ligt vast voor die hele periode. De prijs van het maandplan kan eenmaal per jaar, op de verjaardag van de installatie, worden aangepast aan de gezondheidsindex volgens de formule: *nieuwe prijs = basisprijs × nieuwe index / aanvangsindex*. De basisprijs is de prijs bij afsluiten; de aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand vóór het afsluiten; de nieuwe index is die van de maand vóór de aanpassing. Elke andere prijswijziging volgt artikel 14.

Betaling gebeurt op de overeengekomen wijze en termijn; bij laattijdige betaling kunnen de wettelijke interesten en kosten worden aangerekend conform het toepasselijke consumentenrecht.

Online betalen vóór de installatie

Sluit je online af, dan betaal je eerst via onze beveiligde betaalpagina (Stripe) en plannen wij daarna de installatie met jou in. Wat je online betaalt, hangt af van de formule:

- **Maandplan:** enkel de opstart- en installatiekost. Het maandabonnement gaat in op de dag van de installatie; op die dag kies je zelf de betaalwijze (kaart of SEPA-domiciliëring) en de eerste maand wordt vanaf die datum aangerekend.
- **Jaarplan** en **5-jaarplan:** de opstart- en installatiekost samen met het abonnement voor de gekozen periode, in één betaling.

De btw (21%) wordt op de betaalpagina toegevoegd op basis van je adres.

Terugbetaling zolang er niet geïnstalleerd is

Zolang er geen installatie heeft plaatsgevonden, betalen wij alles wat je online hebt betaald integraal terug, zonder inhouding van kosten. Dat geldt in elke situatie: wanneer de installatie om bouwkundige of technische redenen niet mogelijk blijkt, wanneer je binnen de wettelijke bedenktijd herroept (artikel 8), én wanneer je na die bedenktijd maar vóór de installatie alsnog afziet van de overeenkomst. De terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na je melding of onze vaststelling, via hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke betaling. Vanaf de installatie gelden de bepalingen over looptijd en opzegging (artikel 7).

5. Levering en installatie

De installatie gebeurt door een VitaTap-installateur, volgens checklist en nazicht, doorgaans in ongeveer 30 minuten, op een met jou afgesproken tijdstip. De kraan past in een standaard kraanopening (21 mm) met 3/8"-aansluiting. De installateur controleert de geschiktheid van je situatie vooraf. Wanneer plaatsing om bouwkundige of technische redenen niet mogelijk blijkt, word je hiervan voor de installatie op de hoogte gebracht en worden alle reeds online betaalde bedragen integraal terugbetaald (artikel 4).

6. Onderhoud, filters en eigendom

Gedurende de looptijd van het abonnement verzorgen wij het onderhoud en de vervanging van de filters. Hoe lang een filter meegaat, hangt af van het verbruik en van de kwaliteit van je leidingwater (volgens de fabrikant ongeveer 6.000 liter). Bij normaal huishoudelijk gebruik is dat één onderhoudsbeurt per jaar. Geeft het toestel eerder een filter- of kwaliteitsalarm, dan vervangen wij de betrokken filter ook eerder, zonder extra kosten. Wij volgen op wanneer onderhoud of filtervervanging nodig is en nemen daarvoor tijdig contact met je op. Het geïnstalleerde systeem en de kraan blijven eigendom van Blue Care Products BV, ook na afloop van het abonnement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De abonnementsprijs is een vergoeding voor huur en dienstverlening, geen afbetaling van een aankoop. Bij beëindiging van het abonnement demonteert een VitaTap-installateur het systeem, en wij zorgen voor de afvoer.

Vervanging van onderdelen

Is een onderdeel of het toestel zelf niet meer leverbaar, dan mogen wij het vervangen door een onderdeel of toestel met minstens dezelfde functie en prestaties, zonder kosten voor jou. Je prijs en de afgesproken dienst blijven dan ongewijzigd.

Wat wij van jou vragen

Je opent of wijzigt het systeem niet zelf, je geeft de VitaTap-installateur toegang voor het afgesproken onderhoud, je zorgt voor een vorstvrije plaats onder de spoelbak en je meldt storingen via info@vitatap.be.

7. Looptijd en opzegging

- Het **maandplan** is maandelijks opzegbaar. Je opzegging beëindigt het plan aan het einde van de lopende betaalde maand waarin wij ze ontvangen. Bij een gewone opzegging van het maandplan rekenen wij geen vergoeding aan.
- Het **jaarplan** (12 maanden) en het **5-jaarplan** (60 maanden) lopen vanaf de installatiedatum tot het einde van de gekozen periode.
- Abonnementen worden **nooit stilzwijgend verlengd voor een nieuwe volledige termijn**. Na afloop van een jaar- of 5-jaarplan wordt de overeenkomst, indien voortgezet, omgezet naar een maandelijks opzegbaar plan, conform artikel VI.91 van het Wetboek Economisch Recht.

Opzeggen kan eenvoudig via info@vitatap.be. Bij stopzetting komt een VitaTap-installateur het systeem netjes demonteren.

Vroegtijdige beëindiging van een jaar- of 5-jaarplan

Zeg je een jaar- of 5-jaarplan op vóór het einde van de periode, dan:

- gaat de beëindiging in op de datum die je vraagt, maar niet vóór wij je opzegging ontvangen (zonder datum: de ontvangstdatum);
- betalen wij het vooruitbetaalde bedrag voor de ongebruikte periode terug, naar verhouding per kalenderdag (de vergoeding voor de periode, gedeeld door het aantal dagen van de periode, maal het aantal ongebruikte dagen), binnen 14 dagen na de beëindigingsdatum en met een gespecificeerde afrekening;
- ben je een **forfaitaire vergoeding van €250 (excl. btw) / €302,50 (incl. btw)** verschuldigd, plus de vooraf meegedeelde redelijke verplaatsingskost voor de demontage. Dat forfait dekt de kosten van demontage, administratie en herinzet van het toestel en wordt met de terugbetaling verrekend.

De eenmalige opstart- en installatiekost wordt niet terugbetaald. Schieten wij zelf tekort in een wezenlijke verplichting, dan zijn wij jou een gelijkwaardige vergoeding van €250 (excl. btw)

verschuldigd, naast je andere wettelijke rechten.

Beëindiging zonder vergoeding

Geen forfait en geen verplaatsingskost bij: overlijden van de klant (de erfgenamen melden het via info@vitatap.be), verhuizing naar een adres waar VitaTap geen installatie en onderhoud aanbiedt, en een opzegging volgens artikel 14. De terugbetaling voor de ongebruikte periode gebeurt zoals hierboven.

Wanbetaling

Bij een onbetaald bedrag sturen wij eerst een kosteloze herinnering. Pas na de wettelijke termijn van minstens 14 kalenderdagen mogen de wettelijke interesten en invorderingskosten worden aangerekend, binnen de wettelijke grenzen. Blijven bij het maandplan twee opeenvolgende maandtermijnen onbetaald na die procedure, dan mogen wij de overeenkomst schriftelijk ontbinden; toekomstige maandtermijnen worden daarbij niet opeisbaar.

8. Herroepingsrecht

Als consument heb je bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte het recht om binnen **14 kalenderdagen** zonder opgave van reden te herroepen. Deze termijn start op de dag na het sluiten van de dienstenovereenkomst, of - bij goederen - op de dag na ontvangst.

Hoe herroep je?

Je meldt je beslissing vóór het verstrijken van de termijn ondubbelzinnig via e-mail aan info@vitatap.be. Je mag hiervoor het wettelijke modelformulier gebruiken (zie hieronder), maar dat is niet verplicht. Wij bevestigen de ontvangst van je herroeping.

Aanvang van de dienst tijdens de bedenktijd

Wil je dat de installatie al binnen de termijn van 14 dagen plaatsvindt, dan vragen wij je **uitdrukkelijke voorafgaande toestemming** om de uitvoering te starten, samen met je bevestiging dat je je herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd. Herroep je nadat de uitvoering met jouw instemming is begonnen maar vóór volledige uitvoering, dan betaal je een bedrag dat evenredig is aan de reeds geleverde prestaties (waaronder de installatie/verplaatsing en reeds geleverde materialen).

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op volgens specificaties van de consument vervaardigde of duidelijk gepersonaliseerde goederen, noch op een dienst die met je uitdrukkelijke instemming volledig is uitgevoerd binnen de bedenktijd.

Terugbetaling

Bij een geldige herroeping betalen we de van jou ontvangen betalingen terug binnen 14 dagen, via hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke betaling. Heeft er nog geen installatie plaatsgevonden, dan is dat het volledige bedrag, zonder inhouding (artikel 4). Is de uitvoering met jouw uitdrukkelijke instemming al gestart, dan wordt het evenredige bedrag voor reeds geleverde prestaties zoals hierboven beschreven in mindering gebracht. Voor een herroeping rekenen wij nooit het forfait van artikel 7 aan.

Modelformulier voor herroeping

Aan: Blue Care Products BV, Minister Liebaertlaan 1, 8500 Kortrijk - info@vitatap.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst/het volgende goed (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*): …
Naam consument(en): …
Adres consument(en): …
Datum: …
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

9. Garantie en conformiteit

Je geniet de wettelijke garantie op conformiteit. Zolang je abonnement loopt, valt de werking van kraan en systeem bovendien onder onze service: defecte onderdelen worden bij normaal huishoudelijk gebruik hersteld of vervangen zonder extra kosten, en het onderhoud met filtervervanging zit standaard inbegrepen (artikel 6).

Niet kosteloos is een herstelling die het gevolg is van:

- eigen ingrepen aan het systeem, of ingrepen door iemand anders dan een VitaTap-installateur;
- gebruik dat niet huishoudelijk of niet normaal is, of beschadiging door een val, een schok of schurende of agressieve reinigingsmiddelen op de kraan;
- vorst, of water buiten de grenzen van de fabrikant (temperatuur van 10 tot 40 °C, voldoende waterdruk, waterkwaliteit binnen de specificaties);
- een oorzaak buiten het systeem, zoals een overspanning, een defect aan je eigen leidingen of elektrische installatie, of waterschade die niet van het systeem komt;
- geen toegang tot het systeem voor het afgesproken onderhoud.

In die gevallen bezorgen wij je eerst een prijsopgave; we voeren pas uit na je akkoord. Dit laat je wettelijke rechten onverlet, en de bewijslast volgt de wet. De op de website vermelde technische specificaties zijn fabrikantsgegevens en betreffen geen medische of gezondheidsclaims.

10. Verhuizing

Je abonnement verhuist mee. Een VitaTap-installateur demonteert het systeem op je oude adres en plaatst het opnieuw op je nieuwe adres. Je betaalt enkel de vooraf meegedeelde verplaatsingskost, geen nieuwe opstartkost. Verhuis je naar een adres waar VitaTap geen installatie en onderhoud aanbiedt, dan eindigt de overeenkomst zonder vergoeding (artikel 7).

11. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot wat wettelijk is toegestaan. We zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, eigen ingrepen aan het systeem, of overmacht. Niets in deze voorwaarden beperkt je dwingende rechten als consument.

12. Klachten en geschillen

Heb je een klacht, neem dan eerst contact op via info@vitatap.be. We streven naar een snelle oplossing. Kom je er met ons niet uit, dan kun je je wenden tot:

- de **Consumentenombudsdienst** (Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel - consumentenombudsdienst.be).

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden en op elke overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, onverminderd je dwingende rechten als consument om je te wenden tot de rechtbank van je woonplaats.

14. Wijzigingen

Wij kunnen deze voorwaarden voor een lopende overeenkomst alleen wijzigen om een geldige reden: een wetswijziging, een gewijzigde dienstverlening van een leverancier, of een technische aanpassing aan het product. Wij melden de wijziging minstens één maand vooraf per e-mail, met de nieuwe tekst als pdf.

- Een wijziging in je nadeel geldt niet voor een periode die je al vooruitbetaald hebt.
- Bij het maandplan mag je tot de dag waarop de wijziging ingaat kosteloos opzeggen.
- De vervanging van onderdelen (artikel 6) en de indexering (artikel 4) zijn geen wijziging in de zin van dit artikel.

15. Versies

Voor jouw overeenkomst geldt de versie die je bij het afsluiten aanvaardde. Eerdere versies blijven hier raadpleegbaar:

- Versie 2, geldig vanaf 1 november 2026 (deze versie)
- Versie 1b, online tot 31 oktober 2026 (na 15 september 2026 aangepast, droeg nog de datum 3 september 2026)
- Versie 1, 3 september 2026 (de versie waarnaar de vriendenovereenkomsten verwijzen)

Blue Care Products BV - merk VitaTap
Minister Liebaertlaan 1, 8500 Kortrijk, België

BTW BE 0653.897.883 · info@vitatap.be · +32 56 89 17 66